رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٧٣٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٣٥٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٦هـ

الموضوعات

غرامات - أمن وسلامة - جوازات - ترك مكفول يعمل لحسابه الخاص - المقصود بمن يعمل لحسابه الخاص - الحرمان من الاستقدام - انتفاء البينة - التفرقة بين مخالفة العامل ومعاقبة صاحب العمل - استجواب غير المتحدث باللغة العربية.

مطالبة المدعية إلغاء قرار اللجنة الإدارية بإدارة متابعة الوافدين المتضمن معاقبتها بغرامة مالية، وحرمانها من الاستقدام لمدة عام؛ لترك مكفولها يعمل لحسابه الخاص - تضمن النظام بأن تتولى المدعى عليها ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص - المقصود بمن يعملون لحسابهم الخاص هم العمالة السائبة - ترك العامل يعمل لحسابه الخاص الذي يعاقب عليه الكفيل لا يكون إلا بوجود حقيقة الترك وقيامها في حق صاحب العمل - الثابت خلو محضر الضبط والتحقيق مما يثبت حقيقة ترك المدعية لمكفولها يعمل لحسابه الخاص، علاوةً على أن مخالفة العامل غير موجبة لمعاقبة صاحب العمل إلا ما ورد به نص نظامي - الواجب أن يستجوب غير المتحدث باللغة العربية عبر مترجم، وهذا ما لم يتحقق مع مكفول المدعية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- البند (١، ١٠، ١١) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ.
- قرار وزير الداخلية رقم (٣٣٢٩) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ، بشأن عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بما يفي للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواها إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، ومجمل ما فيها: طلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بالمدعى عليها رقم (٢٢١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، القاضي بإدانة مؤسسة (...) بترك مكفولها يعمل لحسابه الخاص ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، وذكر وكيل المدعية أن موكلته تبلغت بالقرار بذات يوم صدوره، وطعن وكيل المدعية في القرار بأن موكلته لم تترك العامل يعمل لحسابه الخاص، ولم تستطع إخراجه نهائياً بسبب انتهاء هويته، وكان بإمكانه نقل كفالته لكنه فرط في ذلك وقت الجائحة، ونفى أن يكون لموكلته سلطة تقييد العامل ومراقبته بعد انتهاء عقده والتخالص معه. ولما قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه،

وأحيلت لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر جلساتها، وفيها طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى فقدم مذكرة دفع فيها بثبوت المخالفة، وأعاد ما ذكر في القرار من وقائع وأسباب، وأرفق قرار تأييد وزير الداخلية لقرار اللجنة الإدارية رقم (٢٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٣هـ، وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على أسبابه.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها؛ فإن دعواه معدودة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة الإدارية بالرياض لصدور القرار النهائي من وزير الداخلية؛ ذلك أنّ القرار متعلق بجوازات العاصمة المقدسة، واللجنة المنصوص عليها بقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ تنظر في مخالفات أحكام هذه القواعد، وتقرر العقوبة

المناسبة، وهي تشكل في جميع المديريات العامة للجوازات بالمملكة، وليست في مدينة الرياض فقط، ثمّ تعتمد قراراتها من وزير الداخلية، وقد استقر القضاء الإداري على انعقاد النظر في مثل هذه الدعاوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع المدعى عليها؛ لتعلقه به، ويؤكد ذلك ما ورد في البند الحادي عشر من تلك القواعد: "تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه". ويتقرر قبول الدعوى في أن المدعية تبلغت بقرار اللجنة الإدارية بذات يوم صدوره بتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، ولم تبلغ المدعى عليها المدعية بتأييد القرار الوزاري الذي تترتب عليه الآثار النظامية لكونه النهائي في هذا الشأن حتى أرفقه ممثل المدعى عليها في جوابه، وبذلك تعدُ دعواها مقبولةً لأجل ذلك موافقة للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها قررت برقم (٢٢١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ تغريم المدعية بـ(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال لإدانتها بترك مكفولها يعمل لحسابه الخاص، مع الحرمان من الاستقدام لمدة سنة، وأُيِّد قرارها بالقرار الوزاري رقم (٢٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٣هـ، والثابت أيضاً أنها استندت في قرارها على نظام الإقامة والتعليمات الملحقة به، واستندت على البند العاشر من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ، ونصه: "تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤) و(٥) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة

بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٨هـ"، ونص الحاجة من البنود المذكورة، البند الأول: "تتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ما يأتي: ١-ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة..."، واستندت في الحرمان من الاستقدام على قرار وزير الداخلية رقم (٣٣٢٩) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ. والظاهر للدائرة عند فحص القرار والنظر فيما قدمه طرفا الدعوى أن النص النظامي المستند إليه قد بيَّن المخالف بما لا مناص معه عن اعتبار بيانه، إذ جاء فيه أن الضبط الإداري في هذه الحالة للعمال الذين يعملون لحسابهم، وجاء فيه بيان المقصود بمن يعملون لحسابهم الخاص بحصرهم في العمالة السائبة، فيكون عمل العامل لحسابه الخاص الوراد في صدر النص النظامي مجملاً بيانه فيما أتى بعده، والثابت في هذه الدعوى أن وكيل المدعية نفى عمل العامل لحسابه الخاص في محضر التحقيق، والأصل مع النافي لا مع المثبت إلا أن يسند إثباته إلى دليل أو بينة، وقد اطلعت الدائرة على ما يثبت هذا القرار، فبان لها خلو محضر الضبط والتحقيق مما يثبت المخالفة إثباتاً معتبراً، فالمدعى عليها اتهمت عامل المدعية بالبيع ولم تثبته بل حكته، فلم تذكر الكمية المضبوطة مع العامل مما يبيعه، ولم تبين مكان البيع ولا هيئته ولا أطرافه، ولا المبلغ المرصود مع العامل، إذ الاتهام بالبيع يلزم منه بيان ذلك كله لتثبت التهمة ويقوم موجبها، ومجرد البيع الذي ضبط عليه العامل إن ثبت تتعلق جريرته بالعامل دون ربه؛ لأن ترك العامل يعمل لحسابه الخاص الذي يعاقب عليه الكفيل لا يكون إلا بوجود حقيقة

الترك وقيامها في حق صاحب العمل، بأن يدل على الترك دليل يقيمه ويثبت المعاقبة به، كأن يترك صاحب العمل العامل يسافر للعمل دون أن يبلغ عنه، أو أن يمكنه من العمل لدى غيره أياماً متعددة حتى يثبت مناط الترك، فليست مخالفة العمال موجبة لمعاقبة أصحاب العمل في كل حال إلا ما ورد به النظام وبينه، وإذا انعدمت البينة على القرار وانتفى مناط التجريم بالمخالفة المنسوبة للمدعية سقط القرار وبقي الحال على أصل البراءة مما اتهم به من جهة سببه ومحله. وأما من جهة شكله، فمحضر استجواب العامل لم يُبَيَّن فيه تحدثه العربية من عدمها، مع أن الظاهر عدم تحدثه لكونه بصَّم على أجوبته ولم يكتبها، والاستجواب بهذه الهيئة لا يعتبر؛ لأن الواجب أن يستجوب غير المتحدث بالعربية بحضور مترجم مع كفيل العامل المقبوض عليه، ومع هذه العيوب التي اجتمعت في القرار تنعدم مشروعيته ويستحق الإلغاء.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بجوازات منطقة مكة المكرمة رقم (٢٢١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، المؤيد بالقرار الوزاري رقم (٢٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٣هـ في الدعوى رقم (٣٧٣٠) لعام ١٤٤٣هـ المرفوعة من المدعية (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.